

**PERJANJIAN BERLANGGANAN
JASA COLOCATION**

PT BINA INFORMATIKA SOLUSI

DENGAN

PT SOLUSINDO BINTANG PRATAMA

Nomor: 239/FBT/J.C/VII/2026

**PERJANJIAN BERLANGGANAN
JASA COLOCATION
Nomor: 239/FT/J.C/VII/2026**

Perjanjian Berlangganan Jasa Colocation ini disetujui di Cirebon, pada hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2026, oleh dan antara:

PT Bina Informatika Solusi, suatu perseroan terbatas, yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Prakarsa Muda Nomor 258, Kel. Pekiringan, Kec. Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat 45131. Berdasarkan Akta Berita Acara RUPS Tahunan Perseroan Terbatas "PT Bina Informatika Solusi", Nomor 5, tanggal 10 Juli 2026, dibuat dihadapan Irni Yuniati, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Cimahi. Dalam hal ini diwakili oleh **Ageng Bagja Priyadi, S.T., M.Kom**, selaku Direktur, bertindak untuk dan atas nama PT Bina Informatika Solusi, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

d e n g a n

PT Solusindo Bintang Pratama, suatu perseroan terbatas, yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Ciledug Raya No. 99, Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. Solusindo Bintang Pratama", Nomor 1, tanggal 4 April 2005, dibuat dihadapan Herry Ridwanto, SH., Notaris di Kota Batam. Dalam hal ini diwakili oleh **Budiarto**, selaku Direktur, bertindak untuk dan atas nama PT Solusindo Bintang Pratama, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA atau PELANGGAN**.

Definisi dan Interpretasi:

1. "Biaya Layanan" adalah biaya yang timbul atas layanan *Colocation* yang dikenakan kepada **Pelanggan** dan wajib dibayarkan setiap bulan oleh **Pelanggan** kepada **PIHAK PERTAMA**.
2. "Gedung" berarti Lokasi Data Centre **PIHAK PERTAMA** seperti yang dijelaskan dalam Bagian Spesifikasi dari Uraian di mana Ruang *Colocation* **Pelanggan** berada atau akan dibangun.
3. "Hari Kerja" berarti jumlah hari dalam seminggu tidak termasuk Minggu atau hari libur nasional.
4. "Ruang *Colocation*" berarti ruang *Colocation* yang dilisensikan atau disewakan atau digunakan oleh **Pelanggan**

di dalam Gedung.

5. "Rack Colocation" adalah tempat (rack) beserta listrik dan dukungan teknik untuk penempatan komputer, server dan perangkat pendukung lainnya yang disewakan.
6. "Area Umum" berarti semua bagian dari Gedung yang dari waktu ke waktu disediakan untuk digunakan bersama oleh lebih dari satu penghuni Gedung dan para pengunjung mereka termasuk (namun tidak terbatas) jalan akses untuk pengendara dan pejalan kaki, tangga, area sirkulasi, lift, eskalator, loading bays, pintu darurat, kebakaran, fasilitas toilet, area penyimpanan, tempat pengumpulan barang yang ditolak, tempat pembuangan dan area parkir.
7. "Alamat **Pelanggan**" berarti alamat yang tertera dalam Bagian 4 dari Uraian atau alamat lainnya yang diberitahukan Oleh **Pelanggan** kepada **PIHAK PERTAMA**.
8. "Peralatan Pelanggan" berarti peralatan yang dipasang oleh **Pelanggan** di dalam Ruang Colocation/Area Teknis **Pelanggan**.
9. "Personil **Pelanggan**" berarti karyawan, petugas, undangan, agen, penghuni yang terdaftar atau kontraktor independen **Pelanggan**.
10. "Biaya Listrik" adalah biaya dan pengeluaran yang ditagih oleh **PIHAK PERTAMA** atau berkaitan dengan penyediaan pasokan listrik dan pendinginan ke Colocation **Pelanggan**.
11. "Layanan Tambahan" adalah layanan selain layanan utama, seperti penambahan kapasitas listrik, cross connect, smarthand, dan layanan lainnya yang diminta oleh **Pelanggan** yang terdapat pada lampiran 2.
12. "Peralatan" berarti lemari, rak dan peralatan telekomunikasi dan peralatan lainnya yang dari waktu ke waktu dipasang di dalam Ruang Colocation oleh **Pelanggan**.
13. "Tanggal Berakhir" berarti tanggal yang telah ditetapkan di dalam Berita Acara Aktivasi dimana **PIHAK PERTAMA** akan menghentikan penyediaan Jasa.
14. "Grup Perusahaan" berarti perusahaan, yang merupakan perusahaan yang terkait dengan **Pelanggan**.
15. "Alamat Faktur" berarti alamat yang tertera dalam Bagian 5 dari Uraian.
16. "Fasilitas Listrik" adalah besar daya maksimum yang diberikan dari **PIHAK PERTAMA** kepada **Pelanggan** sebagaimana yang ditentukan pada PERJANJIAN ini dengan pilihan daya listrik sebesar 6 A, 10 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A. Jika ada permintaan penambahan listrik dari **Pelanggan**, maka akan

diukur kelebihan listrik tersebut oleh **Pelanggan** dan **PIHAK PERTAMA** untuk mengetahui besar listrik tersebut dan kelebihan tersebut akan dibebankan kepada **Pelanggan**.

17. "Meet Me Room" berarti lokasi terminasi utama untuk konektivitas yang masuk kedalam Gedung.
18. "Uraian" berarti uraian/keterangan khusus sebagaimana diatur dalam PERJANJIAN ini.
19. "**Para Pihak**" berarti **PIHAK PERTAMA** dan **Pelanggan** dan "Pihak" berarti salah satu diantara mereka.
20. "Jasa-Jasa" berarti Produk-produk *Colocation* yang akan diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** berdasarkan PERJANJIAN ini, dan 'Jasa' harus ditafsirkan dengan sesuai.
21. "Gangguan Jasa" berarti tidak tersedianya pasokan tenaga listrik dan/atau penyediaan pendinginan mekanik (yang konsekuensinya bisnis **Pelanggan** di Ruang *Colocation* **Pelanggan** mengalami gangguan atau kerusakan).
22. "Media Jasa" berarti kawat, kabel, saluran dan media penghubung lainnya; pipa-pipa ini tidak boleh digunakan oleh **Pelanggan** di Data Center atau *Network Operation Center* (NOC) mereka.
23. "Jangka Waktu" berarti durasi penyediaan Jasa Produk sebagaimana tercantum dalam PERJANJIAN ini.
24. "Total Daya Listrik Peralatan IT" berarti total daya listrik yang digunakan oleh **Pelanggan** dan **Pelanggan** Lain untuk peralatan teknologi informasi, telekomunikasi, dan lainnya di dalam Ruang *Colocation*.
25. "Ruang Lingkup" adalah kerjasama dalam hal layanan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **Pelanggan** berupa *Colocation*, sebagaimana tercantum dalam PERJANJIAN ini.
26. "Penalti" adalah denda yang dikenakan kepada **Pelanggan** sebagai akibat dari adanya pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat PERJANJIAN ini atau permintaan perpindahan atau perubahan tertentu atas jasa layanan yang telah disetujui kedua belah pihak dalam PERJANJIAN ini. Penalti yang dikenakan kepada **Pelanggan** disesuaikan dengan jenis pelanggaran yang dilakukan **Pelanggan** atau jenis perubahan jasa layanan yang diminta oleh **Pelanggan**.

Apabila terdapat istilah yang belum diatur dalam Perjanjian ini, maka akan ditafsirkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SPEKIFIKASI

Tanggal Aktivasi

25 Juli 2026

Pelanggan

PT SOLUSINDO BINTANG PRATAMA

Nomor Pokok Wajib Pajak Pelanggan

0024.5981.9521.5000

Alamat Kantor Pusat Pelanggan dan kontak yang dinominasikan

Jalan Ciledug Raya No. 99, Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan

Attention: Ahmad Ifan

Alamat Pengiriman Invoice

Jalan Ciledug Raya No. 99, Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan

Attention: Ahmad Ifan

Jangka Waktu

selama 1 (satu) Tahun, dimulai sejak ditandatangani Berita Acara Aktivasi

Jasa & Produk Layanan

Sebagaimana tercantum dalam lampiran PERJANJIAN ini

Gedung

Gedung Wisma Bumiputera, Lantai 7 Suite #701B,
Jl. Asia Afrika No.141-149, Kb. Pisang, Kec. Sumur Bandung,
KotaBandung, Jawa Barat 40112

PASAL 1

URAIAN

1. BAA adalah Berita Acara Aktivasi yang merupakan berita acara pengaktifan layanan *Colocation* dengan ketentuan mengikat jangka waktu minimum 1 tahun dan menjadi satu kesatuan di dalam PERJANJIAN ini;
2. Uraian merupakan satu kesatuan dari Perjanjian ini, tetapi judul-judul untuk klausul digunakan hanya untuk memudahkan saja dan tidak akan mempengaruhi interpretasi atau

konstruksi dari PERJANJIAN ini;

3. Kata-kata yang mengandung arti bentuk tunggal juga mencakup arti bentuk jamaknya dan sebaliknya. Kata-kata yang mengandung arti satu gender mencakup semua gender dan rujukan terhadap orang meliputi satu individu, perusahaan, korporasi, firma, *partnership* atau badan-badan lainnya;
4. Kecuali dinyatakan lain, **Pelanggan** harus membayar semua bea materai, jika ada pada PERJANJIAN ini;
5. Kata-kata dan frasa "lain" atau "lainnya", "termasuk" dan "khusus" atau "khususnya" tidak akan membatasi keumuman dari kata-kata sebelumnya atau ditafsirkan sebagai terbatas pada kelas yang sama seperti kata-kata sebelumnya dimana konstruksi yang lebih luas dimungkinkan;
6. Setiap kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu harus mencakup kewajiban untuk mengusahakan bahwa hal itu dilakukan atau tidak dilakukan;
7. Rujukan terhadap Klausula-klausula dan Lampiran-lampiran adalah rujukan terhadap klausula dan lampiran pada PERJANJIAN ini;
8. Semua rujukan terhadap Ketentuan perundang-undangan mencakup sebagaimana undang-undang dari waktu ke waktu dapat diubah atau diberlakukan kembali sejauh perubahan atau pemberlakuan kembali itu berlaku atau dapat diberlakukan terhadap setiap transaksi yang diadakan di bawah atau berkaitan dengan PERJANJIAN ini;
9. Rujukan terhadap **PIHAK PERTAMA** mencakup penerusnya dan perwakilan yang diizinkan dan semua orang yang berhak terhadap kepemilikan Gedung. Rujukan terhadap **Pelanggan** termasuk para penggantinya dan perwakilan yang diizinkan;
10. Rujukan terhadap hak atau kewajiban dari dua atau lebih orang memberikan hak itu atau membebankan kewajiban itu, pada masing-masing individu dan keduanya (atau semuanya) secara bersama-sama.

PASAL 2 LAYANAN/PRODUK

1. **Pelanggan** berkeinginan menggunakan jasa dari **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK PERTAMA** berkeinginan memberikan Jasa kepada **Pelanggan** dengan tunduk pada syarat dan ketentuan yang tercantum dalam PERJANJIAN ini;
2. **Pelanggan** meminta Jasa dengan menandatangani Berita Acara Aktivasi **PIHAK PERTAMA** yang hanya akan berlaku bila disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**, dan akan diatur oleh syarat dan ketentuan

pada PERJANJIAN ini;

3. Setiap Pengaktifan 1 atau lebih layanan *colocation* akan diterbitkan Berita Acara Aktivasi mengikuti ketentuan jangka waktu PERJANJIAN yang terdapat pada pasal 4 dalam perjanjian.

PASAL 3

BIAYA, SYARAT PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN PAJAK

1. **Pelanggan** wajib membayar Biaya Bulanan dan atau Biaya Transaksi lainnya yang tercantum dalam PERJANJIAN ini kepada **PIHAK PERTAMA**;
2. Masing-masing Pihak sepakat bahwa atas biaya sebagaimana terlampir dalam PERJANJIAN ini berlaku untuk 1 (satu) tahun masa berlangganan sebagaimana dimaksud dalam poin Jangka Waktu Aktivasi Layanan dalam Pasal 4 ayat (1) Spesifikasi jo. Pasal 1 ayat (1) PERJANJIAN ini;
3. Biaya sebagaimana telah diatur pada Pasal 3 ayat (1). **Pelanggan** wajib membayar biaya bulanan setelah **PIHAK PERTAMA** mengirimkan tagihan di minggu I pada setiap bulan dan tanggal jatuh tempo selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender dari tanggal *invoice* diterbitkan. Biaya-biaya tersebut wajib dibayarkan oleh **Pelanggan** kepada **PIHAK PERTAMA** setelah tagihan diterima secara lengkap, benar, dan disepakati oleh **PIHAK PERTAMA** dan **Pelanggan**, dan **Pelanggan** tidak ada lagi perubahan atau penggantian atas tagihan, maka **Pelanggan** wajib membayar jumlah-jumlah di dalam tagihan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender dari tanggal *invoice* diterbitkan;
4. Bilamana sampai berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3), **Pelanggan** tidak atau belum melakukan pembayaran Biaya Layanan sebagaimana disebutkan dalam Pasal ini kepada **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK PERTAMA** akan memberikan surat peringatan yang selanjutnya menerbitkan surat pemberitahuan tertulis atau melalui email untuk melakukan pembatasan akses masuk atau keluar baik barang maupun personal, dan apabila tidak ada upaya penyelesaian maka **PIHAK PERTAMA** berhak melakukan pemutusan sementara dengan pemberitahuan tertulis melalui surat. Dalam hal ini **PIHAK KEDUA** tetap berkewajiban untuk membayar biaya sewa berlangganan sampai dengan diterimanya pembayaran kepada **PIHAK PERTAMA**;
5. Jika **PIHAK PERTAMA** melakukan pemutusan sementara

berdasarkan paragraf ini, **PIHAK PERTAMA** akan mengaktifkan kembali Jasa yang dihentikan dalam 1x24 jam setelah **Pelanggan** melakukan pembayaran Biaya Layanan. **PIHAK PERTAMA** membebaskan denda keterlambatan pembayaran sebesar 1 (satu) permil setiap hari keterlambatan kepada **Pelanggan**;

6. **Pelanggan** wajib memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA** jika pembayaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) telah dilakukan pembayaran dengan melampirkan salinan bukti setor;
7. **Pelanggan** harus membayar semua pajak dan biaya **pihak ketiga** (apabila menggunakan pihak ketiga) yang terkait dengan kepemilikan dan pengoperasian Peralatan **Pelanggan** dan kegiatan yang berkaitan dengan **Pelanggan** didalam Gedung ini. Tanpa membatasi ketentuan yang disebutkan sebelumnya, **Pelanggan** akan bertanggung jawab untuk membayar seluruh kewajiban Pajaknya sebagaimana diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diberlakukan secara terpisah, yang dikenakan atau dibebankan **Pelanggan**, dan mempersiapkan mengisi setiap pernyataan yang diperlukan kepada, pemerintah, kuasa pemerintah atau petugas pajak sebelum tanggal untuk pembayaran dan pernyataan tersebut jatuh tempo. Dalam keadaan apapun tidak ada Peralatan **Pelanggan** yang dapat ditafsirkan untuk menjadi *fixture* (bagian dari gedung);
8. **Pelanggan** menyatakan dan menjamin bahwa seluruh barang yang diletakkan di dalam Data Center sepenuhnya merupakan milik **Pelanggan** dan bebas dari sengketa dengan pihak manapun dan **Pelanggan** bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul apabila terjadi permasalahan dikemudian hari atas barang-barang yang diletakkan di lokasi karena tidak ditaatinya peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 4

JANGKA WAKTU PERJANJIAN, BERITA ACARA AKTIVASI, SUSPENSI LAYANAN DAN PEMBERHENTIAN

1. Jangka waktu PERJANJIAN ini selama 1 (satu) tahun dan berlaku terhitung sejak tanggal diterbitkannya Berita Acara Aktivasi oleh **PIHAK PERTAMA**. Apabila selambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum jangka waktu berakhirnya PERJANJIAN ini tidak ada pemberitahuan secara tertulis dari **Pelanggan**, maka jangka waktu PERJANJIAN ini akan diperpanjang secara otomatis minimal untuk 1 (satu) tahun berikutnya;

2. Setiap Berita Acara Aktivasi akan mulai berlaku penuh selama 1 (satu) tahun dan efektif pada Tanggal Permulaan Berita Acara Aktivasi dan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan berikutnya kecuali salah satu Pihak bermaksud untuk mengakhiri jasa atau PERJANJIAN ini dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebelum 30 (tiga puluh) hari jangka waktu PERJANJIAN berakhir;
3. **Pelanggan** wajib menandatangani Berita Acara Aktivasi (BAA) dalam waktu selambat-lambatnya 7 hari dari tanggal yang tertera pada BAA;
4. Penolakan untuk menandatangani Berita Acara Aktivasi (BAA) oleh **Pelanggan**, maka **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan ganti rugi dari **Pelanggan** berupa pembayaran biaya berlangganan dikalikan sisa jangka waktu berlangganan yang belum dijalani dan wajib dibayarkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja;
5. Apabila **Pelanggan** bermaksud melakukan pengakhiran PERJANJIAN, maka **Pelanggan** harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** minimal 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya jangka waktu PERJANJIAN;
6. Surat pemberitahuan pemutusan PERJANJIAN dari **Pelanggan** kepada **PIHAK PERTAMA** wajib diberikan dan pemberitahuan secara prosedural administrasi bukanlah sebagai alat pembenar dari **Pelanggan** untuk lepas dari segala tanggung jawab dan kewajiban yang telah diatur dalam PERJANJIAN ini;
7. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mengakhiri PERJANJIAN ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada **Pelanggan** (atau, atas kebijakan) **PIHAK PERTAMA** sendiri menanggukhkan jasa, termasuk diantaranya menghentikan pasokan listrik jika:
 - A. **Pelanggan** melakukan manipulasi bisnis yang berakibat pailit atau terlikuidasi atau berhenti beroperasi;
 - B. **Pelanggan** dapat dibuktikan melakukan pelanggaran akan PERJANJIAN ini yang menurut penilaian **PIHAK PERTAMA** memiliki potensi untuk mengganggu jalannya operasional atau pemeliharaan Gedung **PIHAK PERTAMA** atau mengganggu **Pelanggan** lainnya di dalam Gedung, dengan pemberitahuan tertulis yang dilengkapi dengan bukti-bukti otentik atas penilaian tersebut dan **Pelanggan** gagal untuk memperbaiki pelanggaran tersebut dalam dua puluh empat (24) jam pemberitahuan yang sama. Maka **PIHAK PERTAMA** menghentikan Jasa layanan tersebut (termasuk menghentikan pasokan listrik) sampai dengan **Pelanggan** membayar biaya pemulihan atas kerusakan yang terjadi.

8. **Pelanggan** memberikan jaminan dengan seluruh peralatannya kepada **PIHAK PERTAMA** sekarang atau nanti setelah ditempatkan di dalam Gedung, untuk menjamin pembayaran dalam jumlah berapapun dan pemenuhan semua kewajiban yang terdapat dalam PERJANJIAN ini. Sehubungan dengan hal ini, jika dibutuhkan secara hukum, **PIHAK PERTAMA** akan berhak untuk mengajukan satu atau lebih laporan keuangan untuk jaminan ini dan **Pelanggan** akan menandatangani semua dokumen yang diperlukan, dan akan mengambil tindakan lain yang diminta **PIHAK PERTAMA** secara wajar. Ketentuan-ketentuan sebelumnya dari Pasal ini tidak akan mengurangi hak **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan hak gadai atas setiap Peralatan **Pelanggan** untuk pembayaran yang belum dilunasi oleh **Pelanggan** kepada **PIHAK PERTAMA** sampai dengan selambat-lambatnya 45 (empat puluh hari) hari sejak tanggal *invoice* diterbitkan. **PIHAK PERTAMA** berhak menjual atau menyingkirkan Peralatan **Pelanggan** tersebut, tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada **Pelanggan**, dengan cara penjualan publik atau privat tanpa proses hukum apapun sebelumnya, pada waktu dan harga yang oleh kebijakan **PIHAK PERTAMA** dianggap wajar, tanpa mengurangi hak-hak dan perbaikan lain yang dapat dimiliki **PIHAK PERTAMA**. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk menggunakan hasil penjualan, jika ada, setelah dikurangi biaya yang terkait dengan penjualan atau penyingkiran (termasuk tapi tidak terbatas pada biaya administrasi yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA** sendiri), untuk pembayaran semua tagihan yang jatuh tempo dan harus dibayar oleh **Pelanggan** kepada **PIHAK PERTAMA** dan jika hasil penjualan tersebut tidak cukup, maka semua jumlah yang belum dilunasi harus dibayarkan kepada **PIHAK PERTAMA** oleh **Pelanggan** dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah adanya permintaan dari **PIHAK PERTAMA**. **Pelanggan** akan membebaskan **PIHAK PERTAMA** terhadap kewajiban apapun yang timbul akibat hal diatas terhadap pihak ketiga;
9. Apabila **PELANGGAN** tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam PERJANJIAN ini untuk melunasi pembayaran sampai dengan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal *invoice* diterbitkan, maka **Pelanggan** bersedia dan sepakat **PIHAK PERTAMA** telah memiliki hak sepenuhnya/kewenangan dalam melakukan penjualan secara *public* ataupun *privat* tanpa proses hukum apapun atau menyingkirkan peralatan **Pelanggan** dari lokasi dan **PIHAK PERTAMA** dibebaskan dari tuntutan oleh **Pelanggan**.

PASAL 5
BATASAN TANGGUNG JAWAB

1. Tidak ada Pihak (Pihak Yang Bersalah) yang harus bertanggung jawab kepada Pihak lainnya (Pihak Yang Tidak Bersalah) atas hilangnya keuntungan, nama baik atau nilai ekonomi lainnya, atau kerusakan secara tidak konsekuensial atau kehilangan langsung, (termasuk kehilangan atau kerusakan yang diderita oleh Pihak Yang Tidak Bersalah) sebagai akibat dari suatu tindakan yang dilakukan oleh pihak ketiga;
2. Para Pihak bersepakat bahwa tanggung jawab masing-masing Pihak sehubungan dengan klaim atas tanggung jawab yang timbul berdasarkan Perjanjian ini, tidak akan melebihi total biaya yang timbul berdasarkan berdasarkan Perjanjian ini;
3. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk melakukan deinstalasi terhadap layanan yang diberikan kepada **Pelanggan** yang tidak menjalankan sebagaimana ketentuan yang tercantum pada Pasal 3 ayat (3) PERJANJIAN ini dan **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab terhadap seluruh kerusakan dan atau kehilangan perangkat milik pelanggan beserta aksesoris perangkat tersebut, jika dalam jangka waktu 60 (enam puluh hari) setelah deinstalasi dilakukan **Pelanggan** tidak menyelesaikan segala kewajibannya kepada **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 6
KERAHASIAAN

1. **Para Pihak** dalam PERJANJIAN setuju untuk menjaga kerahasiaan, baik selama Jangka Waktu dan setelah pengakhiran atau berakhirnya perjanjian ini, semua informasi (tertulis atau lisan) yang berhubungan dengan bisnis dan pekerjaan Pihak lainnya yang diperoleh atau diketahui atas hasil diskusi yang mengarah kepada atau menuju ke dalam atau untuk pelaksanaan PERJANJIAN ini;
2. Masing-masing dari **Para Pihak** setuju kepada Pihak lainnya untuk mengambil semua langkah yang diperlukan dari waktu ke waktu untuk memastikan kepatuhan karyawan, agen, sub-kontraktor atau orang lain di bawah kendalinya terhadap Klausul Pasal 6 ini.

PASAL 7
ASURANSI

1. **Pihak Pertama** akan menjamin perangkat **Pelanggan** yang ditempatkan pada Gedung sesuai dengan berita acara serah terima perangkat, namun apabila terdapat kehilangan perangkat **Pelanggan** yang tidak menjadi pertanggungjawaban dalam berita acara serah terima perangkat, maka **PIHAK PERTAMA** tidak menanggung penggantian perangkat **Pelanggan** tersebut yang berada pada Gedung;
2. **Pelanggan** akan, atas pilihannya sendiri, memiliki program asuransi properti atau asuransi pihak sendiri yang mencakup kerugian atau kerusakan peralatan dan properti pribadi lain yang berada di dalam Gedung.

PASAL 8
FORCE MAJEURE

1. **Keadaan Memaksa (Force Majeure)** adalah setiap peristiwa di luar kendali dan kemampuan wajar PARA PIHAK yang secara langsung mengakibatkan sebagian atau seluruh kewajiban dalam Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan, termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, perang, kerusakan, wabah penyakit, pemogokan, gangguan jaringan berskala besar, kegagalan sistem di luar kendali PARA PIHAK, kebijakan Pemerintah, atau peristiwa lain yang sejenis.
2. PIHAK yang mengalami Keadaan Memaksa wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat **14 (empat belas) Hari Kalender** sejak diketahui atau seharusnya diketahui terjadinya Keadaan Memaksa, disertai penjelasan mengenai dampak terhadap pelaksanaan Perjanjian.
3. Selama Keadaan Memaksa berlangsung, kewajiban PARA PIHAK yang terdampak ditangguhkan sepanjang tidak dapat dilaksanakan akibat Keadaan Memaksa. Penangguhan tersebut tidak menghapus kewajiban yang telah timbul sebelum terjadinya Keadaan Memaksa.
4. PARA PIHAK wajib melakukan upaya yang wajar untuk mengurangi dampak Keadaan Memaksa dan melanjutkan pelaksanaan Perjanjian segera setelah keadaan tersebut berakhir.
5. Apabila Keadaan Memaksa berlangsung lebih dari **90 (sembilan puluh) Hari Kalender** secara berturut-turut dan PARA PIHAK tidak mencapai kesepakatan mengenai kelanjutan Perjanjian, masing-masing pihak berhak mengakhiri Perjanjian dengan pemberitahuan tertulis tanpa dikenakan penalti, dengan

tetap menyelesaikan seluruh hak dan kewajiban yang telah timbul sebelum tanggal efektif pengakhiran.

PASAL 9

PENGALIHAN

1. **Pelanggan** tidak berhak untuk melimpahkan, mentransfer, melisensikan, menyewakan, membebankan sebagian biaya pada, atau berbagi kepemilikan atau membuang atau menawarkan atau memberikan kepada pihak ketiga hak atas Ruang *Colocation* **Pelanggan** secara keseluruhan atau sebagian atau melimpahkan, mentransfer atau sebaliknya melepaskan atau membatasi hak **Pelanggan** dibawah PERJANJIAN ini kecuali sebagaimana diizinkan oleh Klausul Pasal 9 ayat (2);
2. Dengan persetujuan tertulis **PIHAK PERTAMA**, **Pelanggan** dapat:
 - A. membagi atau berbagi kepemilikan atau penempatan keseluruhan atau sebagian dari Peralatan dan/atau *Colocation* **Pelanggan** dengan Grup Perusahaan dengan ketentuan bahwa penempatan oleh Grup Perusahaan akan berhenti ketika Grup Perusahaan bukan bagian dari grup;
 - B. memberikan hak untuk menggunakan atau sebagian dari semua *Colocation* **Pelanggan** dan/atau Peralatan kepada pihak ketiga, dengan ketentuan bahwa pihak ketiga tersebut akan menggunakan *Colocation* atau Peralatan yang diberikan hak penggunaan atasnya sesuai dengan ketentuan didalam PERJANJIAN ini (kecuali untuk pembayaran Biaya Jasa dan kewajiban lainnya yang tidak bisa diterapkan pada area *Colocation* dari Ruang **Pelanggan** yang telah diserahkan hak penggunaannya kepada Pihak ketiga).Namun **Pelanggan** akan tetap bertanggung jawab kepada **PIHAK PERTAMA** untuk pengawasan dan pelaksanaan kewajibannya di bawah PERJANJIAN ini dan **Pelanggan** harus mengambil semua langkah yang memungkinkan dan sah dan siap untuk memperbaiki pelanggaran atas kewajiban yang dilakukan oleh **Pelanggan**.
3. Jika **Pelanggan** ingin memberikan kepemilikan dari semua Ruang *Colocation* **Pelanggan** kepada pihak ketiga yang mempunyai kedudukan keuangan yang sama atau lebih tinggi dari **Pelanggan** dan pihak ketiga setuju untuk mengadakan perjanjian *Colocation* baru dengan syarat dan ketentuan yang sebagian besar sama seperti PERJANJIAN ini, maka dapat (atas keputusannya **PIHAK PERTAMA** semata) menyetujui untuk mengakhiri PERJANJIAN ini dan melakukan perjanjian baru dengan pihak ketiga.

PASAL 10

UMUM

Jika pada suatu waktu ada bagian dari PERJANJIAN ini (satu atau lebih klausa dari PERJANJIAN ini atau bagian dari satu atau lebih dari klausa di dalam ini) dianggap tidak bisa diterapkan atas alasan apapun di bawah hukum yang berlaku, maka ketentuan itu akan dianggap dihilangkan dari PERJANJIAN ini dan keabsahan ketentuan lainnya dalam PERJANJIAN ini tidak akan dengan cara apapun terpengaruh atau terganggu sebagai akibat dari penghilangan ini.

PASAL 11

HUKUM YANG TEPAT DAN YURISDIKSI

1. PERJANJIAN ini dan setiap sengketa, yang tidak dapat diselesaikan yang timbul dari atau dalam hubungannya dengan PERJANJIAN ini akan diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia;
2. **Para Pihak** Sepakat:
 - A. Apabila terjadi perselisihan antara **Para Pihak** sehubungan dengan Perjanjian ini, maka **Para Pihak** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari;
 - B. Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai, maka masing-masing pihak sepakat untuk menempuh jalur hukum melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Cirebon;
 - C. PERJANJIAN ini tetap berlaku dan **Para Pihak** tetap melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing, sampai perselisihan dimaksud sebagaimana Pasal ini mendapatkan penyelesaian baik sebagai hasil musyawarah maupun berdasar atas keputusan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang bersifat tetap.

PASAL 12

BIAYA DAN BEBAN

1. Setiap Pihak akan menanggung sendiri biaya hukum dan biaya lainnya. Serta pengeluaran yang berkaitan dengan negosiasi dan pelaksanaan PERJANJIAN ini berhubungan dengan persiapan layanan;
2. **PIHAK PERTAMA** berhak melakukan perubahan biaya layanan

kepada **Pelanggan** atas jasa layanan yang telah diberikan dan sedang berjalan dengan melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada **Pelanggan** jika terjadi perubahan kebijakan pemerintah atau pihak pengelola Gedung terkait dengan kebijakan biaya listrik, biaya dasar sewa gedung ataupun kebijakan lainnya.

PASAL 13

AMANDEMEN

PERJANJIAN ini tidak akan diubah, diganti, ditambah atau diamandemen kecuali dengan instrumen tertulis atau kesepakatan yang ditandatangani oleh **Para Pihak**.

PASAL 14

PERBAIKAN

Tidak ada perbaikan yang diberikan oleh ketentuan dalam PERJANJIAN ini dimaksudkan untuk menjadi eksklusif atas perbaikan lain yang tersedia berdasarkan hukum, dalam ekuitas, oleh undang-undang atau lainnya, serta setiap dan semua perbaikan lain akan bersifat kumulatif dan akan menjadi tambahan untuk setiap perbaikan lain di dalam ini atau di saat ini atau dimasa yang akan datang berdasarkan hukum, dalam ekuitas, oleh undang-undang atau lainnya. Pemilihan atas satu atau lebih perbaikan tersebut oleh salah satu dari **Para Pihak** dalam perjanjian ini tidak bisa menjadi pengesampingan oleh Pihak tersebut atas hak untuk mendapatkan setiap perbaikan lain yang tersedia.

PASAL 15

PENALTI

Ketentuan mengenai jenis pelanggaran, perubahan yang diminta **Pelanggan** serta penalti yang dikenakan adalah sebagai berikut:

A. Terminasi Dini. Apabila ada permintaan tertulis dari **Pelanggan** untuk berhenti berlangganan sebelum berakhirnya Jangka Waktu PERJANJIAN ini termasuk terminasi dini untuk jangka waktu perpanjangan PERJANJIAN atau apabila terjadi pelanggaran oleh **Pelanggan** terhadap ketentuan dan syarat-syarat PERJANJIAN ini yang mengakibatkan diakhirinya PERJANJIAN ini oleh **PIHAK PERTAMA** sebelum berakhirnya **Pelanggan** dikenakan Penalti sebagai berikut:

- Dalam hal terminasi dini dilakukan dalam jangka waktu (periode) pertama **Pelanggan**, **Pelanggan** wajib membayar penuh sisa masa berlangganan, membayar berlangganan ($100\% \times \text{Biaya Bulanan} \times \text{Bulan yang belum terpenuhi}$).
 - Dalam hal terminasi dini yang dilakukan dalam jangka waktu perpanjangan berlangganan, **Pelanggan** wajib waktu perpanjangan membayar sisa masa berlangganan sebesar 50% dari Biaya Layanan bulanan untuk sisa jangka waktu perpanjangan berlangganan ($50\% \times \text{Biaya Bulanan} \times \text{Bulan yang belum terpenuhi}$).
- B. Penurunan Kapasitas Listrik. Apabila ada permintaan tertulis dari **Pelanggan** untuk menurunkan kapasitas listrik, **Pelanggan** akan dikenakan penalti dengan ketentuan sebagai berikut:
- Untuk lama pemakaian kurang dari jangka waktu berlangganan yang ditetapkan dalam Perjanjian Berlangganan Jasa Colocation ini, **Pelanggan** wajib membayar penalti sebesar $100\% \times (\text{biaya per bulan kapasitas lama} - \text{biaya per bulan kapasitas baru}) \times \text{sisa jangka waktu berlangganan}$.

PASAL 16 BANTUAN AUDIT

1. **PIHAK PERTAMA** akan memberikan kepada **Pelanggan** (atas biaya **Pelanggan**), dan setiap auditor hukum atau peraturannya, dan agen resminya, akses ke lokasi yang relevan, personil dengan penyediaan Jasa sebagaimana yang mungkin diperlukan oleh **Pelanggan** untuk tujuan:
 - A. melakukan audit hukum termasuk untuk tujuan mempersiapkan laporan tahunan dan interim **Pelanggan** dan laporan lainnya yang diperlukan dengan audit eksternal dan internal atau oleh otoritas **PIHAK PERTAMA** dan catatan yang berkaitan pengawas yang berwenang;
 - B. melakukan audit IT security **Pelanggan** dan Kelompok Pelanggan;
 - C. memberikan informasi kepada otoritas pengawas yang berwenang; dan/atau
 - D. melakukan audit penyediaan Jasa dan biaya yang dibayarkan dibawah PERJANJIAN ini.
2. **PIHAK PERTAMA** akan menyediakan **Pelanggan** dengan semua kerjasama dan bantuan sewajarnya yang berkaitan dengan audit dan, atas permintaan **Pelanggan** akan bekerjasama dengan

regulator dari **Pelanggan** atau Grup **Pelanggan** dengan cara yang terbuka dan wajar. **Pelanggan** harus pemberitahuan terlebih dahulu sekurang-kurangnya empat belas (14) hari dari setiap permintaan audit. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk menolak audit pada tanggal tertentu dan untuk menyarankan tanggal alternatif;

3. **Pelanggan** tidak diperbolehkan dalam proses audit ini menggunakan orang yang merupakan pesaing langsung dari **PIHAK PERTAMA** atau, kecuali ada perjanjian untuk menjaga kerahasiaan yang sudah disetujui, setiap orang yang terlibat dengan pesaing dari **PIHAK PERTAMA**;
4. **Pelanggan** setuju untuk membayar **PIHAK PERTAMA** atas semua biaya yang dikeluarkan oleh **PIHAK PERTAMA**, dengan persetujuan **Pelanggan** terlebih dahulu atas biaya-biaya yang akan dikeluarkan tersebut, dalam kaitannya dengan audit yang dilakukan oleh **Pelanggan** atau wakil-wakilnya.

SEBAGAI SAKSI DARI APA YANG DIKEMUKAKAN DI ATAS, Para Pihak telah menandatangani PERJANJIAN ini pada Tanggal Efektif sebagaimana tertulis di atas.

Pihak yang bertanda tangan di bawah dengan ini menjamin dan menyatakan bahwa ia memiliki otoritas penuh untuk menandatangani PERJANJIAN ini dan atau untuk Pihak yang diwakilkan atas namanya. PERJANJIAN ini dapat ditandatangani dalam sejumlah salinan, setiap salinan akan dianggap sebagai dokumen asli dan keseluruhan merupakan salinan yang sama bunyinya.

Pihak Pertama
PT Bina Informatika Solusi

Pihak Kedua
PT Solusindo Bintang Pratama

Ageng Bagja Priyadi, S.T., M.Kom
Direktur

Budiarto
Direktur

DESKRIPSI LAYANAN

No.	Layanan	Biaya Layanan	Biaya Instalasi	Jangka Waktu Berlangganan
1.	Colocation Full Rack 42 U (Free Xconnect Inner Dacen SBP >< Fiberstar di Lantai 7) (Free Xconnect Inner Dacen SBP >< TIS di Lantai 8)	Rp6.000.000 (Perbulan)	Rp1.000.000	25 Juli 2026 - 24 Juli 2027
2.	Add Electricity 6 Ampere	Rp2.550.000 (Perbulan)	Rp2.500.000	
3.	Xconnect 1 Pair SBP >< Asianet di Lt.9	Rp3.000.000 (Pertahun)	Rp3.000.000	
4.	Xconnect 1 Pair SBP >< CIFO di Lt. 8	Rp3.000.000 (Pertahun)	Rp3.000.000	
5.	Xconnect 1 Pair SBP >< TIS di Lt. 10	Rp3.000.000 (Pertahun)	Rp3.000.000	

Syarat dan Ketentuan

1. Harga diatas belum termasuk PPN
2. Minimal Kontrak Berlanggan 1 (satu) tahun
3. Jangka Waktu Pembayaran: Perbulan (Maksimal pada 7 hari kalender sejak *invoice* diterima secara lengkap dan benar)

Fasilitas Data Center

A. Konsep

1. Desain Data Center Tier-II
2. Data Center dengan realibilitas yang tinggi

B. Lingkungan

1. Ruangan dilengkapi Air Condition (AC)
2. Suhu ruangan 20° C (dua puluh derajat selsius)
3. Ketinggian *raised floor* 500 mm (lima ratus milimeter)
4. Daya tampung/kekuatan lantai 1.000 Kg (seribu kilogram) permeter persegi

C. Realibilitas

1. Daya UPS Terproteksi Penuh N+1 oleh Eaton
2. Ketersediaan daya 2,5 MW (dua koma lima mega wat)
3. Pasokan daya melalui jalur tunggal ke rak server
4. Opsi pasokan tersedia daya AC (*Alternating Current*) dan DC (*Direct Current*)

D. Pengaduan Layanan dan Sistem Keamanan

1. Operator *Network Operation Center* (NOC) memantau status operasional peralatan dan stabilitasnya selama 24 jam 7 hari.
2. Cakupan CCTV kamera video digital terintegrasi di seluruh data center.
3. Sistem pelacakan pengunjung, prosedur akses keamanan tersedia untuk memastikan bahwa hanya staf atau pengunjung yang ditunjuk yang mendapatkan akses resmi.
4. Sistem akses keamanan dengan RFID.
5. Menyediakan bantuan teknis *smarthand*: Layanan *smarthand* fisik sesuai permintaan, KVM jarak jauh sesuai permintaan, dll.

E. Lokasi Data Center

**Gedung Wisma Bumiputera, Lantai 7 Suite #701B,
Jl. Asia Afrika No.141-149, Kb. Pisang, Kec. Sumur
Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat 40112**

Pelanggan menerima tagihan/invoice paling lambat sebelum tanggal 1 bulan berjalan dan tanggal jatuh tempo setiap tanggal 7 bulan berjalan melalui sistem transfer ke nomor rekening:

Rekening Rupiah

Bank Mandiri

No. Rekening: 1340001209104

Atas Nama : PT Bina Informatika Solusi

Bank Rakyat Indonesia (BRI)

No. Rekening: 010701003038305

Atas Nama : PT Bina Informatika Solusi